

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5567/2539

นาย เสนาะ แสงเพชร กับพวก
นาง จวีวรรณ เฟื่องทรัพย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1400

เจ้าของเดิมได้สิทธิการจำยอมโดยการใช้ติดต่อกันมากกว่า10ปีเมื่อโจทก์ซื้อที่ดินมาจากเจ้าของเดิมการจำยอมย่อมตกแก่โจทก์ด้วยเช่นกันเพราะเป็นการได้มาหลังจากที่การจำยอมนั้นเกิดขึ้นแล้วถึงหากโจทก์จะมีทางออกสู่ทางสาธารณะอีกทางหนึ่งแต่ก็ต้องผ่านที่ดินของผู้อื่นก็ไม่ทำให้การจำยอมในการใช้ทางพิพาทสูญสิ้นไป

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของและผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 3433 เนื้อที่ 2 งาน 93 ตารางวาทิศเหนือติดต่อกับที่ดินโฉนดเลขที่ 2186 เนื้อที่ 2 งาน 40 ตารางวาซึ่งมีชื่อจำเลยและนายชลอถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันที่ดินส่วนที่จำเลยครอบครองมีทางกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร ซึ่งโจทก์ทั้งสองใช้เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะประโยชน์ทางด้านทิศเหนือ ทางดังกล่าวนี้เจ้าของที่ดินเดิมได้กันส่วนเป็นทางเข้าออกและเมื่อตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยกับนายชลอก็ได้กันส่วนให้เป็นทางเข้าออกนับถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 60 ปีเศษแล้ว และเป็นทางการจำยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาจำเลยได้ทำรั้วปิดกันและปลูกต้นไม้ในทางดัง

กล่าวทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้ทางดังกล่าวได้ ขอให้พิพากษาว่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2186 เฉพาะส่วนกว้างประมาณ 6 เมตร ยาว 16 เมตร เป็นทางภาระจำยอม ให้จำเลยรื้อถอนรั้วไม้และต้นไม้ที่นำมาปลูกไว้ในทางพิพาท ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า ทุกวันนี้โจทก์ทั้งสองสามารถเดินเข้าสู่ที่ดินของโจทก์ทั้งสองได้โดยเข้าทางสาธารณประโยชน์ด้านทางทิศตะวันออกแล้วเลียบชายฝั่งแม่น้ำ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทในโฉนดที่ดินเลขที่ 2186 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 16 เมตร ตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 3433 ให้จำเลยรื้อถอนรั้วไม้และต้นไม้ออกจากทางดังกล่าว คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 3433 ตำบลรอบเมือง (กระจะ)อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยซื้อจากนางไข บัวขาวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 ส่วนจำเลยกับนายชลอเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2186 โดยร่วมกันซื้อมาจากนายบุญยั้ง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2531 ที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ติดต่อกัน โดยทิศเหนือของที่ดินโจทก์อยู่ติดกับทิศใต้ที่ดินจำเลย เมื่อซื้อมาแล้วจำเลยกับนายชลอแบ่งแยกกันครอบครองเป็นส่วนสัดส่วน โดยนายชลอครอบครองด้านทิศตะวันออก จำเลยครอบครองด้านทิศตะวันตก ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นจำเลยกับนายชลอได้จดทะเบียนแบ่งแยก

โฉนดตามส่วนที่ครอบครอง ทางพิพาทอยู่ในที่ดินส่วนของจำเลยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2533 จำเลยปิดกั้นทางพิพาททำให้โจทก์ทั้งสองเข้าออกไม่ได้ มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิใช้ทางพิพาทโดยได้รับสิทธิการจำยอมเพียงใด หรือไม่ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ทางพิพาทมีอยู่นานมาแล้วโดยเจ้าของเดิมก่อนที่จะขายให้โจทก์ทั้งสองใช้ทางพิพาทติดต่อกันมาเกินกว่า 10 ปีไม่เคยขออนุญาตใคร และใช้ทางพิพาทมาตั้งแต่ครั้งปู่ตายายการใช้ทางพิพาทจึงมีลักษณะเป็นการใช้อย่างสงบและเปิดเผยโดยเจตนาให้เกิดสิทธิการจำยอม เจ้าของเดิมได้สิทธิการจำยอมโดยการใช้ติดต่อกันมากกว่า 10 ปี เมื่อโจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินมาจากเจ้าของเดิมการจำยอมย่อมตกแก่โจทก์ทั้งสองด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการได้มาหลังจากที่การจำยอมนั้นเกิดขึ้นแล้วถึงหากโจทก์ทั้งสองจะมีทางออกสู่ทางสาธารณะอีกทางหนึ่งแต่ก็ต้องผ่านที่ดินของผู้อื่น ไม่ทำให้การจำยอมในการใช้ทางพิพาทสูญสิ้นไป

ส่วนปัญหาว่า ทางพิพาทมีความยาวเพียงใดนั้น เห็นว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เปิดทางพิพาทโดยระบุทางยาวประมาณ 16 เมตรซึ่งเป็นการกะความยาวโดยประมาณ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าทางพิพาทมีความยาว 18 เมตร แต่เมื่อโจทก์ทั้งสองขอมา 16 เมตร จึงกำหนดความยาวให้ 16 เมตร ตามขอนั้นอาจมีปัญหว่าความยาวของทางพิพาทที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้นั้นเมื่อวัดจากที่ดินโจทก์ทั้งสองแล้วจะยาวไปจดทางกระบือหรือทางสาธารณะหรือไม่ซึ่งอาจเกิดปัญหาในชั้นบังคับคดีได้ ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรระบุให้ชัดเจนโดยให้จำเลยเปิดทางพิพาทจากที่ดินโจทก์ทั้งสองไปจนจดทางกระบือหรือทางสาธารณะซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ดินจำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทในที่ดินโฉนดเลขที่ 2186 ขนาดกว้าง 3 เมตร ตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 3433 ยาวตลอดแนวจากที่ดินโจทก์ทั้งสองไปจดทางสาธารณะด้านทิศเหนือ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(รวัชชัย พิทักษ์พล-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>